

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3781/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเจริญอินเตอร์แฟ็ค

โจทก์

นาย บุญ เชิด อุทิศพัฒนา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 วรรคแรก (11)

ป.วิ.อ. มาตรา 195

เลื่อยฉลุไฟฟ้าและเครื่องหินเจียไฟฟ้าที่จำเลยนำไปจำหน่าย เป็นของโจทก์ร่วม และขณะนำไปจำหน่ายจำเลยยังเป็นลูกจ้างโจทก์ร่วม การที่จำเลยนำเลื่อยฉลุไฟฟ้าและเครื่องหินเจียไฟฟ้าของ โจทก์ร่วมไปจำหน่ายแล้วนำเงินที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว นั้น ถ้าจำเลยไม่ไถ่คืนภายในเวลาที่กำหนดผู้รับจำนำมีสิทธิ นำไปขายทอดตลาดได้ และทำให้โจทก์ร่วมได้รับความเสียหาย การกระทำของจำเลยถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาทุจริตโดยแสวงหา ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง จึงเป็น ความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(11) วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335, 357, 91 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินรวม 6,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเจริญอินเตอร์แพ็ค ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(11) วรรคสอง ประกอบมาตรา 91 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปจำคุกกระทงละ 1 ปี รวมจำคุก 2 ปี และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินตามฟ้องแก่ผู้เสียหาย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2537 และวันที่ 26 มิถุนายน 2537 จำเลยนำเลื่อยฉลุไฟฟ้าและเครื่องหินเจียไฟฟ้าตามลำดับไปจำหน่ายตามตัวรับจำหน่ายเอกสารหมายเลข จ.5 มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยกระทำผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ พยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมมีน้ำหนักและเหตุผลมั่นคงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า เลื่อยฉลุไฟฟ้าและเครื่องหินเจียไฟฟ้าที่จำเลยนำไปจำหน่ายเป็นของโจทก์ร่วม และขณะนำไปจำหน่ายจำเลยยังเป็นลูกจ้างโจทก์ร่วม และการที่จำเลยนำเลื่อยฉลุไฟฟ้าและเครื่องหินเจียไฟฟ้าของโจทก์ร่วมไปจำหน่ายแล้วนำเงินที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว

นั้นถ้าจำเลยไม่ไถ่คืนภายในเวลาที่กำหนดผู้รับจำนามีสสิทธินำไปขายทอดตลาดได้ และทำให้โจทก์ร่วมได้รับความเสียหาย การกระทำของจำเลยถือได้ว่าจำเลยมีเจตนา ทุจริตโดยแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองจึงเป็น ความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ข้อนี้ศาลฎีกาเห็น พ้องด้วย แต่การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(11) วรรคแรก ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าผิดตาม มาตรา 335(11) วรรคสอง นั้น ยังไม่ถูกต้องเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(11) วรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(มงคล ศุภต์กาญจนากุล-ไพศาล รามชางกูร-พิธี อุปปาดิก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>